番禺大龙广州市超群物业管理有限公司“8·14”一般淹溺事故调查报告

2023年8月14日17时56分许，广州市番禺区大龙街东湖洲花园一区室外游泳池发生一起儿童淹溺事故，造成1人死亡，经120现场救治无效死亡，直接经济损失160万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区文广旅体局、区住建局、区总工会、大龙街道办事处有关人员组成的“8·14”一般淹溺事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查看视频、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺大龙广州市超群物业管理有限公司“8·14”一般淹溺事故是一起因安全生产责任不落实、将生产经营项

目、场所发包给不具备相应资质的单位、以包代管、现场持证救生员人数不足、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.物业经营管理单位

广州市超群物业管理有限公司（以下简称“超群公司”），涉事游泳池物业管理单位，2002年12月13日成立，经广州市番禺区市场监督管理局登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91440113745996498N，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址是广州市番禺区大龙街傍雁路883号东湖洲花园1区首层自编101，法定代表人是黄鉴海，经营范围是物业管理。2021年4月23日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：4401132015003O），许可经营场所地址为广州市番禺区大龙街傍雁路883号东湖洲花园泳池，有效期至2026年4月22日，许可项目为游泳，核定体育指导人员和救助人员数量为8人。2020年8月14日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2020】第0113E00179号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳池，有效期至2024年8月13日。

该公司负责东湖洲花园小区的管理，是该小区一区游泳池的持证经营单位。公司总经理黄鉴海是企业主要负责人，物业主任

陈显安是公司负责东湖洲物业的日常管理人员，主要负责监督东湖洲各项目管理，以及负责东湖洲片区的日常管理工作；安全管理人员由陈显安暂代。

2.游泳池经营承租单位

布鲁克（广州）体育有限公司（以下简称“布鲁克公司”，涉事游泳池承租单位，经广州市番禺区市场监督管理局登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440101MA9Y0DG1XE，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是詹林钊，经营范围为体育，住所为广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 30 号楼 1001 室之二。2022 年 7 月 20 日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：4401132022003 1），许可经营场所地址为广州市番禺区石基镇雁州路 883 号东湖洲花园三区，有效期至 2026 年 10 月 30 日，许可项目为泳池，核定体育指导人员和救助人员数量为 11 人。总经理詹林钊是公司的主要负责人，负责公司的全面管理。

3.游泳池经营管理单位

广州市拓步体育有限公司（下称“拓步公司”），统一社会信用代码为 91440183056577570 4，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为 2012 年 11 月 7 日，住所为广州市增城区朱村街朱村村佛岭头 10 号，经营范围：体育。2022 年 5 月 12 日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的

《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：44011320220010），许可经营场所地址为广州市番禺区洛浦街南浦大道广州碧桂园游泳池，有效期至2023年10月15日，许可项目为游泳，核定体育指导人员和救助人员数量为12人。2022年5月10日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2022】第0113E00369号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳池，有效期至2026年5月9日。

该公司同时为布鲁克公司股东，法定代表人是戴明远，负责公司行政管理，包括人事、后勤、财务、合作方对接、安全生产管理、营销、教学和重大决策等。公司实际控制人（大股东）是陈晓栋，主要负责公司重大决策、市场营销和销售等。公司任命黄嘉劲为东湖洲花园游泳池项目负责人，负责游泳池经营业务、日常安全生产管理及后勤工作；任命苏万渠为东湖洲游泳池项目救生员组长、巡查救生员，持有游泳救生员证，主要负责泳池救生员的日常管理，泳池设备的日常维护。李荣胜、杨金睦、杨志胜是泳池救生员，持有游泳救生员证；郑维栋、谢永裕、许睿鸿、刘俊钊、易傲文为泳池协管员（履行救生员职责），未持有救生员证。前台是杨嘉曦、余桂玲。

（二）事故发生单位及相关单位的经营关系情况

2022年4月24日，超群公司与布鲁克公司签订合同，将事发游泳池经营权外包给布鲁克公司，当年布鲁克公司与拓步公司共同经营东湖洲一区游泳池，期间没有签订共同经营的相关协议

或合同。

2023年5月1日，布鲁克公司与拓步公司签了委托运营管理协议，将东湖洲花园一区（A区）、三区（C区）游泳池交给拓步公司运营管理，双方约定拓步公司承担和支配游泳池日常运营支出、收入，由拓步公司自主运营管理游泳池。拓步公司是该游泳池的实际经营主体，拓步公司每年向布鲁克公司支付东湖洲一区、三区游泳池共17万元人民币作为承租费用。超群公司与布鲁克公司没有对事发游泳池进行管理。

除了事发的东湖洲一区游泳池及2023年7月20日发生同类事故的兴业花园游泳池，拓步公司在番禺区还经营管理7个游泳池，包括丽江左岸室内外游泳池、南浦广碧游泳池、海龙湾游泳池、可逸江畔游泳池、星汇文瀚游泳池、星汇文华游泳池、东湖洲花园三期游泳池。其中，东湖洲花园三期游泳池是布鲁克公司与拓步公司以上述同样方式经营的游泳池。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.拓步公司已设立安全管理架构，建立了安全生产责任制、救生员培训制度、游泳池安全管理制度、泳池设备设施安全制度、泳池清洁消毒制度等制度，已编制溺水抢救流程、溺水突发事件应急预案，对从业人员进行应急救援能力培训。未取得该游泳池的《高危险性体育项目经营许可证》，日常经营未配备足够的持证救生员，未具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动。对未成年人泳客、儿童单独

进入深水区的管理等风险控制措施不足。对游泳池当值救生员等岗位员工的履职现状检查不到位，违章指挥导致救生员缺岗，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事发时救生员脱岗的安全隐患。

2. 布鲁克公司未取得该游泳池的《高危险性体育项目经营许可证》，未具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动；未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

3. 超群公司建立了安全生产责任制，制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施安全生产教育和培训计划等，但未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，日常监管中未落实隐患闭环管理，检查流于形式；将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期

进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

（四）事故发生经过

2023年8月14日16时49分，两个小孩（含涉事女孩吴某某，约6岁）在其父亲带领下到东湖洲花区一区戏水池游泳，家长帮小孩穿好游泳浮板后于17时05分离开游泳池外出。

17时10分，两小孩在缺少监护人陪护的情况下擅自到成人池下水游泳。

17时12分，吴某某上岸后第一次将游泳浮板脱掉，到成人池下水游泳。

17时45分，吴某某上岸第二次穿上游泳浮板。

17时50分，吴某某从成人池南侧中间扶梯处上岸，将已滑落至腰部以下的游泳板脱下，丢弃在成人池岸边地面上，在无游泳浮板、无游泳圈、无成年人监护的情况下，吴某某从成人池南侧中部扶梯附近下水，向成人池中部游去约3米左右开始挣扎，大约38秒后，吴某某全身基本没入水中。

17时56分，其他泳客发现吴某某遇溺后发出呼救，在游泳池西侧的泳池协管员谢永裕和郑维栋立刻下水将吴某某救起到岸上，救生员组长苏万渠、李荣胜等对吴某某进行心肺复苏抢救，谢永裕同时拨打120求救。

18时17分，120医护人员到场接手抢救工作，至19:15时，医护人员宣布溺水儿童抢救无效死亡。

（五）事故现场勘查情况

1. 事故发生地为成人池。游泳池总入口设在东南角，泳客通过铁栅门后才能进入游泳池区域游泳。成人池外形类似“花生”形状，两头圆、中部圆外切相接，东西（纵向）最长处约 48m，南北（横向）最长处约 19m，面积约为 950m^2。池内东西方向均布有 3 条分隔带、南北方向在中部设有 1 条分隔带。成人池池底及池壁较光洁，池岸四周铺设有防滑走道。池底离岸边缘附近深度较浅，中部较深。岸边围栏柱上有“水深 1.7m”的标识，成人池南侧岸边地面上有“水深 170cm”标识，北侧岸边地面上有“水深 155cm”标识，整体呈南深北浅、边缘浅中间深。

在成人池四角及东、西侧中间设有共 6 处出入成人池扶梯；在成人池东、南、北三个方向中部各设 1 处、在西侧设有 2 处共 5 处救生观察台，分别为 1—5 号岗，以及配有救生圈、救生杆、救护板等救生器材（见图 1）。观察台和救生器材配置情况基本符合《体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳池所》（GB 19079.1—2013）7.1.1[1]和 7.1.2[2]条相关要求。

---

[1]《体育场所开放条件与技术要求—第 1 部分：游泳池所》（GB 19079.1-2013）7.1.1 有救生观察台，救生观察台应符合下列规定：人工游泳池水面面积在 250 ㎡以下的,应至少设置 2 个救生观察台;人工游泳池水面面积在 250 ㎡ 以上的,按面积每增加 250 ㎡ 及以内,增设 1 个救生观察台的比例配置救生观察台。救生观察台高度不低于 1.5m 。天然游泳池所的救生观察台间距小于等于 100m, 其高度不低于 2.0 m 。

[2]《体育场所开放条件与技术要求—第 1 部分：游泳池所》（GB 19079.1-2013）7.1.2 有救生器材,救生器材应符合下列规定：——天然游泳池有救生船或饶、救生圈、救生杆。人工游泳池有救生圈、救生杆、救护板和护颈套。



图 1　室外游泳池

2. 事发地点位于成人池南侧中间分隔带偏东位置（见图 2）。据现场人员指证，当时抢救溺水儿童的位置处在中间分隔带东侧约 1.5m、距南侧池边约 4.5m 处，此附近水深约 1.5m。另外，成人池南侧为进出游泳池，包括戏水池和浅水池的通道。



图 2　事发位置图

3. 根据现场人员相关证词资料，事发时成人池现场有 2 名持证的游泳救生员和 3 名游泳池协管员，人员所处位置分别为：

1 号岗 苏万渠（组长，持证），兼巡查救生员；

2 号岗 谢永裕（未持证）；

3 号岗 许睿鸿（未持证）；

4 号岗 当值为李荣胜（持证），15 时至 16 时在岗，因游泳培训班的教练发烧私下请李荣胜顶替其进行教学而离岗，苏万渠安排郑维栋 16 时到 4 号岗当值。

5 号岗 当值为郑维栋（未持证），15 时至 16 时在岗，后调换至 4 号岗，16 时以后 5 号岗无人值守，5 号岗最靠近事故发生点。

4. 根据有关标准要求[3]，该游泳池应配备不少于 6 名救生员，但现场只配备 5 名救生员且仅 2 人持有有效证件，不符合有关规定[4]。因救生员配备不足，拓步公司未实现在游泳池开放时期全程对游泳池内泳客实施全程全范围人工监护。

5. 现场展示持证救生员的资料图片与事发时游泳池值守的救生员不符，存在人证不符的情况[5]。

6. 据查，吴某某遇溺时没有穿救生衣及泳圈、浮条、浮板等

---

[3] 《体育场所开放条件与技术要求第 1 部分：游泳池所》（GB 19079.1—2013）第 7.2 条：“水面面积在 250m2 及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250 m2 以上的游泳池，应按面积每增加 250 m2 及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。

[4] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第 17 号，第 19、22、24 号修改，下同）第二十三条：“经营者应当保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。社会体育指导人员和救助人员应当持证上岗，并佩戴能标明其身份的醒目标识。”

[5] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十条：“经营者应当将许可证、安全生产岗位责任制、安全操作规程、体育设施、设备、器材的使用说明及安全检查等制度、社会体育指导人员和救助人员名录及照片张贴于经营场所的醒目位置。”

辅助游泳的工具，吴某某从儿童游泳区进入成人深水区，并两次脱下游泳板进入成人池游泳，未受到游泳池现场管理人员或救生员的任何警示和阻拦。

7.死者为未成年人，虽有家长陪同监护情况下进入游泳池儿童区游泳（但家长中途离开），相关单位也在经营场所中张贴了1.2m以下儿童进入游泳池必须有家长陪同等警示标志，但并没有采取措施防止其从儿童区在无人监护的情况下私自进入成人池游泳，未防止危害发生[6]。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

姓名：吴某某，女，6岁，未成年人，广东清远佛冈人。

2.直接经济损失情况

根据《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为160万元。

（七）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年8月14日，番禺区以多云间晴天气为主，部分镇街出现雷阵雨，番禺国家基本气象站及番禺大龙街茶东村气象观测站均未录得降雨量；日平均气温30.3

[6]《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十一条：“ 经营者应当就高危险性体育项目可能危及消费者安全的事项和对参与者年龄、身体、技术的特殊要求，在经营场所中做出真实说明和明确警示，并采取措施防止危害发生。”

℃，日最高气温 35.0℃，出现时间 13 时 04 分，日最低气温 27.6℃，出现时间 06 时 44 分；日极大风速 8.7 米/秒（5 级），出现时间 13 时 29 分；日照时数 7.0 小时，日平均相对湿度 77%。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2. 区文广旅体局履职情况

一是召开安全生产专题会议三次（4 月 18 日、5 月 19 日、6 月 1 日），对安全生产工作进行周密安排部署。同时，着眼泳池安全，召开了泳池安全专项会议。针对兴业花园“7·20”溺亡事故，7 月 21 日组织全区泳池单位负责人及镇街文体中心负责人召开泳池安全紧急工作会议，进行情况通报、警示教育和工作部署。7 月 24 日上午，召开局党组会议，专题研究高危体育项目（游泳池）安全工作，会上听取了各工作组开展对口镇街泳池安全检查情况汇报，部署了下一阶段的工作：一是对外通报市桥兴业花园事件处理结果，并联合相关部门落实好后续有关工作，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞；二是压实属地镇街、企业经营者的主体责任，要求各泳池经营业主必须严格落实安全主体责任，要提高认识、加强管理，做好巡检配合工作，对巡检中发现的问题要立行立改，守法经营；三是加强对企业经营者的培训及沟通，做到底数清，情况明，监管到位；四是对发现的问题要及时回头看，对拒不整改的，关停一批，处罚一批，起到震慑及彻底解决安全隐患的作用；五是各对口联系镇街小组要检查到位，工作留痕，从 7 月 24 日开始至 9 月底，每周至少联合镇街

组织一次高危体育场所（游泳池）的检查，重点是发现问题单位，如屡次不改的或问题严重的，将线索移交执法科室；六是要细化落实“三联制度”，联合巡查可以采取“四不两直”或者提前打招呼的形式，每个月不少于一次进行巡查；联席会议每季度不少于一次；联动执法采取不定期进行，不断加强对高危体育场所（游泳池）的安全管理。

二是加大组织领导力度，抓好制度建设，制定《番禺区文化广电旅游体育局安全生产工作制度》《番禺区文化广电旅游体育局安全生产应急预案》及《番禺区游泳池所安全开放工作指引》，成立安全生产工作领导小组，为安全生产工作提供强有力的制度保障。

三是聚焦重点领域，局领导带队开展游泳池安全专项检查，共检查游泳池 228 家；局监管责任科室开展专项检查，出动执法人员 540 多人次，检查游泳池等体育场所 130 余家次，对 14 家游泳池所下达《责令改正通知书》，立案 3 宗；“7·20”事故发生后，与镇街联合强化游泳池隐患排查工作，与大龙街文体中心联合街道安委办、社区在 6 月 15 日、7 月 18 日、7 月 31 日，先后 3 次检查了东湖洲花园 A 区泳池。7 月 23 日，局第二检查组检查了东湖洲花园 A 区泳池，并提出整改措施；8 月中旬与镇街联动开展整治行动，各镇街文体中心对辖区泳池进行了拉网式排查，8 月 16 日至 23 日期间，经检查，全区游泳池注册游泳高危证的共有 228 家，落实安装视频监控设施 191 家，落实警示标

语185家，存在承包现象的126家，存在转包现象的3家，对于发现的隐患均现场责令整改，并聘请了第三方公司对全区文旅体企业（含游泳池经营企业）进行全覆盖安全检查。

四是立案调查处罚。鉴于超群公司违法经营高危险性体育项目造成严重后果，违反了《中华人民共和国体育法》（2022年版，下同）第一百零五条[7]规定，已对该公司立案查处，拟依据《中华人民共和国体育法》第一百一十六条第二款[8]规定，作出相应处理。

3. 区住建局履职情况

一是将小区安全管理纳入日常检查工作内容。2023年1月至事故发生前，合计检查物业小区258个，发出《物业管理行政检查表》93份。

二是召开物业管理联席会议。2023年1月和6月召开了两次物业管理联席会议，对参会单位提出要提高政治站位，加强物业小区安全生产、信访维稳、民生实事等重点工作，强化巡查和安全防范措施，督促物业服务企业履行安全生产主体责任，进一

---

[7]《中华人民共和国体育法》第一百零五条："经营高危险性体育项目，应当符合下列条件，并向县级以上地方人民政府体育行政部门提出申请：（一）相关体育设施符合国家标准；（二）具有达到规定数量的取得相应国家职业资格证书或者职业技能等级证书的社会体育指导人员和救助人员；（三）具有相应的安全保障、应急救援制度和措施。

县级以上地方人民政府体育行政部门应当自收到申请之日起三十日内进行实地核查，并作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，应当发给许可证；不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

国务院体育行政部门会同有关部门制定、调整高危险性体育项目目录并予以公布。"

[8]《中华人民共和国体育法》第一百一十六条："未经许可经营高危险性体育项目的，由县级以上地方人民政府体育行政部门会同有关部门责令限期关闭；逾期未关闭的，处十万元以上五十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

违法经营高危险性体育项目的，由县级以上地方人民政府体育行政部门责令改正；逾期未改正的，处五万元以上五十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成严重后果的，由主管部门责令关闭，吊销许可证照，五年内不得再从事该项目经营活动。"

步压实物业小区安全管理责任，督导物业企业认真履职尽责，确保安全管理工作“有方案、有台账、有措施、有排查、有处置”等工作要求。

三是印发通知强化督促部署。2023年4月，印发《番禺区住房和城乡建设局关于切实做好物业小区安全管理工作的通知》，督促全区各物业服务企业高度重视安全管理工作、抓好员工安全管理培训、落实安全生产管理责任并自查自纠开展安全专项检查行动。

四是召开安全警示培训会议。2023年4月召开番禺区物业小区生产安全管理警示教育和培训会议，通报物业小区安全事故，邀请专家就小区高处作业、有限空间作业等生产安全管理等规范、要点进行培训。

五是吸取事故教训，举一反三，强化监管措施。事故发生后约谈了超群公司，并针对房屋安全、消防管理、游泳池开放等组织召开了为期三天的物业管理专题培训，培训了各镇街分管领导、科室负责人和经办人，各社区居委会负责同志，各物业小区的管理人员近500人。组成物业小区安全生产专项检查小组，2023年8月14日至9月6日，对全区物业住宅小区开展安全生产专项检查，重点检查消防设施设备管理、住宅装饰装修监管、有限空间、游泳池管理等。经统计，出动人次80人次；检查小区40个次；发现安全生产隐患10处，发出整改通知12份。

4.大龙街道办事处履职情况

一是责任机制方面。坚持每季度召开一次安全生产工作会议，不定期组织街、村(社区)干部会议，专门安排和部署安全生产工作。由街道公共服务办公室根据《广州市体育局关于切实加强对外开放游泳池所安全管理工作的紧急通知》、《游泳池所开放条件与技术要求》（DB4401/T 147-2022）、《番禺区游泳池所安全开放工作指引》等要求，各游泳池所分别签订了《游泳池所安全责任书》督促指导辖区内各游泳池所统一建立健全安全救护、安全管理、安全检查、卫生检查、安全生产事故隐患排查等各项管理制度、及相关应急救援预案，强化各游泳池所的制度建设，层层压实责任。

二是强化日常监管。2023 年 4 月至 9 月对辖区内各大小游泳池所共开展 6 次专项检查，共检查游泳池 113 个次，共排查存在隐患 192 处；其中对东湖洲一区游泳池共检查了 4 次，排查存在隐患 3 处，落实整改 3 处。同时通过建立“大龙街游泳池所管理群”，不定期向各游泳池所负责人推送传达上级有关游泳池所的最新工作要求、通报有关溺水安全事故，并督促有关单位按要求落实存在隐患问题的整改工作 ，督促提醒各游泳池所落实措施、做好相关安全管理工作。6 月 15 日街道公共服务办公室检查涉事游泳池已发现涉事持证单位与实际经营管理游泳池单位不一致的问题，但未向区级行业管理部门反馈。

三是宣传教育方面。督促各游泳池在醒目位置落实设置“12 周岁以下儿童游泳，必须要有家长一对一陪护”“游泳人员安全

须知”“严禁跳水”“严禁追跑打闹”“防滑”等安全警示标语，提醒各游泳人士注意安全。5月19日组织辖区内的各游泳池所负责人参加了2023年番禺区游泳池所安全生产暨卫生管理工作会议，观看游泳池所安全教育片并进行警示教育，学习了有关游泳池所安全生产和卫生管理工作要求；6月中旬组织辖区内各游泳池所的救生员参加了2023年广州市番禺区游泳救生员岗前培训班，提高游泳救生员的技能。

四是加强事后监管。8月17日下午，大龙街党工委分管领导主持召开大龙街高危体育项目安全工作部署会暨“8·14”事故警示教育会议，印发了《关于进一步切实加强游泳池所安全管理工作的通知》，督促各村居、小区物管和各游泳池所切实加强游场所安全管理工作。8月15日至8月22日，对辖区内对外开放游泳池所进行了全覆盖安全大检查，共检查游泳池场所21家，排查存在隐患32项，均已督促有关单位限期完成整改。检查发现，各泳池场所落实悬挂或张贴安全警示标识21个、安装监控设备21个，落实循环播放安全警示提醒语音21家。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

17时58分 区急救医疗指挥中心接到市民报入在番禺区大龙街东湖洲花园A区游泳池有1名儿童溺水需要抢救，要求“120”出车前往救治。

17时59分 区急救医疗指挥中心调度区第八人民医院救护

车前往救治。

18 时 01 分 区第八人民医院救护车出车。

18 时 12 分 救护车出车人员报入区急救医疗指挥中心：路上交通拥堵，而且途中联系报警者，答复伤者无生命体征。

18 时 13 分 区急救医疗指挥中心联系 110，通知警察到场。

18 时 15 分 区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、文广旅体、住建、大龙街相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

18 时 16 分 救护车到达现场，医护人员对伤者在现场进行抢救。

（二）事故现场应急处置情况

17 时 56 分 泳客发现吴某某遇溺后发出呼救，在泳池西侧的泳池协管员谢永裕和郑维栋立刻下水将吴某某救起到岸上，救生员组长苏万渠、李荣胜等对吴某某进行心肺复苏抢救，谢永裕同时拨打 120，郑维栋、许睿鸿等人进行清场和维持秩序。

18 时 13 分 大龙派出所接 120 报，派员到现场了解事发相关情况，并对救生员作询问调查，制作笔录。

18 时 16 分 120 医护人员到场接手抢救工作。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

17 时 56 分 吴某某遇溺后救生员组长苏万渠、李荣胜等对其进行心肺复苏抢救

18 时 16 分 救护车到达现场。医护人员对遇溺者在现场进行抢救。

19 时 15 分 吴某某因抢救无效宣布临床死亡。

2. 善后处置情况

大龙街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。8 月 17 日，拓步公司与死者家属签订和解协议，支付吴某某的死亡赔偿款项。遗体于 8 月 21 日完成了火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

吴某某在家长离场后无人监护和未佩戴防溺水防护用品的情况下私自进入成人池游泳发生溺水，现场因救生员配备不足未发现并制止吴某某的下水行为，同时未及时发现吴某某溺水并施救是导致本次淹溺事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 超群公司持有事发游泳池的《高危险性体育项目经营许可

证》，却没有履行法定的企业主体责任，以包代管，统一协调、管理不力；布鲁克公司和拓步公司未取得事发游泳池的高危险性体育项目经营许可，未严格履行监督管理和经营管理的职责。多个经营单位职责不清，相互监督管理不力，未及时消除持证救生员不足的隐患。

2. 拓步公司安全生产责任制不落实、高危体育项目的安全管理制度不健全。未制定严格的救生员岗位安全责任制，企业负责人及各级管理人员具体的安全责任制、隐患排查制度等安全管理制度，日常隐患排查治理不力，对游泳池员工的安全教育培训不严格、救生员无证上岗，不符合高危体育项目的安全管理要求。

3. 拓步公司对游泳池安全风险辨识不到位。对未成年人泳客管理等安全警示标识不足，缺少无游泳陪护人的儿童单独进入深水池的风险控制措施。

4. 拓步公司现场监管不力，缺少对游泳池当值救生员等岗位员工的履职现状检查，现场缺少救生员时未能及时调剂补充，没有开展日常的反“三违”工作。

5. 应急救援管理不到位。缺少有效的应急救援预案，从业人员应急救援处置能力不足。

6. 相关单位未吸取广州市番禺区市桥街兴业花园游泳池“7·20”淹溺事故教训，没有举一反三，拓步公司没有采取针对性防范措施，在其经营管理的游泳池内未解决同类问题和隐患，相关人员履职严重不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

1.**拓步公司**，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[9]规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[10]规定，未具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]规定，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国体育法》第一百零五条第一款第（二）项规定，未达到规定数量的取得相应国家职业资格证书或者职业技能等级证书的社会体育指导人员和救助人员；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号，第19、22、24号修改，下同）第七条[12]规定，未取得事发游泳池的高危险性体育项目经营许可；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十条规定，未将真实的社会体育指导人员和救助人员名录及照片张贴于经营场所

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款规定："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……"

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条："生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。"

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款："生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……"

[12] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第七条："企业、个体工商户经营高危险性体育项目的，应当在工商行政管理部门依法办理相关登记手续后，向县级以上地方人民政府体育主管部门申请行政许可。"

的醒目位置；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十一条规定，未就高危险性体育项目可能危及消费者安全的事项和对参与者年龄、身体、技术的特殊要求，在经营场所中做出真实说明和明确警示，未采取措施防止危害发生；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十三条规定，未保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。

2.布鲁克公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定，未具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[13]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[14]规定，未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

款、第二款[15]规定，将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

3.超群公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款规定，将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改；违反了《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》第十九条第一款[16]规定，以外包的方式非法转让高危险性体育项目经营许可证。

（二）监管部门存在的主要问题

1.区文广旅体局

高危险性体育项目经营监管履职不到位。监督管理不严格，未发现涉事持证单位将高危险性体育项目外包给不具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的单

---

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[16] 《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》第十九条第一款：“任何组织和个人不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借，或者以其他方式非法转让高危险性体育项目经营许可证。”

位进行经营管理的情况；日常检查不细致，未发现游泳池公示救生员与实际救生员不一致，游泳池配备持证救生员不足及使用非持证救生员等情况；聘用第三方机构开展辅助性检查服务效果不佳，同样未能及时发现涉事单位的违法违规问题；未认真吸取广州市番禺区市桥街兴业花园游泳池“7·20”淹溺事故教训，未能深入分析前一起事故的深层次原因，举一反三效果不明显，针对性防范措施落实不彻底，未及时发现同类经营单位对于救生员管理的同类问题。

2. 大龙街道办事处

落实安全生产属地监管责任不到位，检查发现重要隐患问题未向区级行业管理部门反馈，导致隐患问题没有消除解决；日常检查不细致，未发现游泳池公示救生员与实际救生员不一致，游泳池配备持证救生员不足及使用非持证救生员等情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1. 戴明远，男，群众，拓步公司法定代表人兼总经理，企业主要负责人，负责公司行政管理，包括人事、后勤、财务、合作方对接、安全生产管理、营销、教学和重大决策等，2012 年 11 月入职，2022 年 3 月起任公司法人。违反了《中华人民共和国行政许可法》第八十一条[17]规定及《经营高危险性体育项目许可管理办法》第七条规定，未取得《高危险性体育项目经营许可证》

[17] 《中华人民共和国行政许可法》第八十一条：“公民、法人或者其他组织未经行政许可，擅自从事依法应当取得行政许可的活动的，行政机关应当依法采取措施予以制止，并依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

从事高危险性体育项目经营；未按照《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳池所》（GB19079.1—2013）第7.2条的要求，为游泳池配备符合要求的游泳救生员。以上行为涉及违法违规开展生产经营活动，导致事故发生，对事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

2.陈晓栋，男，群众，拓步公司实际控制人、大股东兼运营经理，企业主要负责人，负责公司的重大决策和营销方面工作，涉及找客户、销售培训课程等，2011年3月组建企业。违反了《中华人民共和国行政许可法》第八十一条规定及《经营高危险性体育项目许可管理办法》第七条规定，未取得《高危险性体育项目经营许可证》从事高危险性体育项目经营；未按照《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳池所》（GB19079.1—2013）第7.2条的要求，为游泳池配备符合要求的游泳救生员。以上行为涉及违法违规开展生产经营活动，导致事故发生，对事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.戴明远，男，群众，拓步公司法定代表人兼总经理，企业主要负责人，负责公司行政管理，包括人事、后勤、财务、合作方对接、安全生产管理、营销、教学和重大决策等，2012年11月入职，2022年3月起任公司法人。未按规定履行安全生产管理职责[18]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未保证本

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安

单位安全生产投入的有效实施；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[19]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 陈晓栋，男，群众，拓步公司实际控制人、大股东兼运营经理，企业主要负责人，主要负责公司重大决策、市场营销和销售等，2011 年 3 月组建企业。未按规定履行安全生产管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 詹林钊，男，群众，布鲁克公司法定代表人兼主要负责人，负责该公司全面工作，未按规定履行安全生产管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和

全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[19]《中华人民共和国安全生产法》九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4. 黄鉴海，男，群众，超群公司法定代表人兼主要负责人，负责企业全面工作，2004 年 10 月入职，2006 年起任公司法人。未按规定履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

5. 陈显安，男，群众，超群公司东湖洲花园物业项目客服主任（暂代项目经理），安全生产分管负责人，负责东湖洲花园物业项目全面工作，2015 年 12 月入职，2022 年 6 月起暂代项目经理。未按规定履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

6. 拓步公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依

---

[20]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[21]规定给予其行政处罚。

7.布鲁克公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定给予其行政处罚。

8.超群公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议责令**区文广旅体局**向区委区政府作出深刻书面检查，认真分析高危险性体育项目行业领域的存在问题，总结事故暴露的深层次问题，吸取事故教训，全面细致进行风险分析和排查治理，对相关责任科室和人员依照内部制度予以处理，强化监督，认真履行职责，进一步加强监督管理，规范行业经营行为。

2.建议责令**大龙街道办事处**向区委区政府作出深刻书面检查，认真分析监管过程存在的漏洞和弱项，总结和吸取事故教训，加强对一线巡查人员的业务培训，提高履职能力，进一步强化属地管理。

六、事故主要教训

（一）管理职责不清。多个经营主体通过外包或者委托经营管理的方式非法转让游泳池经营权，单位之间未明确管理职责，

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

形成相互监督管理不力的局面，实际经营管理单位不具备安全经营条件的问题长期没有得到正视。

（二）管理严重缺位。管理者安全投入不足，明知部分救生员无证上岗，无法达到要求，为求经营仍然选择性无视；隐患排查流于形式，现场多项措施不满足国家规范要求，日常管理形同虚设。

（三）监管履职不力。行业部门和属地镇街安全意识不强，监督管理存在明显漏洞和短板，检查不细致，对于许可、救生员持证上岗等涉及安全条件的原则性问题监督力度不足，安全底线没有守牢。

（四）重复酿成悲剧。相关单位对于事故的原因和后果缺乏反省，监督管理工作留于表面，没有从经营单位的实际运营模式和能力方面进行深入分析，未能采取有效措施彻底解决持证救生员不足、未成年人监护等问题，行业管理体系风险控制不力，不足一个月内同一经营单位因同样问题引发同样事故，没有做到举一反三，只重视营利，却轻视生命，更忽视安全。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故相关单位要深刻吸取本次事故教训，进一步建立和完善安全管理规章制度、安全生产责任制，明确各岗位人员的

责任；重新进行风险辨识，严格执行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态化开展隐患自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；重点针对涉高危险性体育项目强化安全管理，根据不同岗位制定专门方案，严格按照《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳池所》规范设置安全防护措施，配备足够的持证社会体育指导人员和救助人员，严格落实作业人员资格审核，核对现场作业人员与公示人员，确保人证相符；认真抓好安全教育培训，严格落实游泳池人员安全教育，提升从业人员安全防范意识和技能；加强现场管理，严格入场人员的资格审核，确保未成年人的人身安全，杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的现象；根据游泳池特点编制生产安全事故应急预案，制定应急演练计划，开展针对性实战演练，提高应急救援能力；涉及合作经营的，持证经营单位要明确主体责任，防止以包代管，认真履行安全生产统一协调、管理，确保合法合规经营。

（二）区文广旅体局要深刻反思，吸取教训，结合广州市番禺区市桥街兴业花园游泳池“7·20”淹溺事故，一并组织召开游泳池经营单位事故分析会议，认真分析行业领域存在问题，重点研究如事故发生单位同类型的经营模式，即一个经营单位合作经营多个游泳池的模式，结合经营规模、持证救生员保有人数、综合管理等多方面切实考量评估经营单位的运营能力，全面摸查是否存在违法出租、出借，或者以其他方式非法转让高危险性体

育项目经营许可证，持证救生员人数不足，现场人员与公示证件不一致，入场人员管理审核不严等同类型问题，防范行业经营体系风险；进一步加大对游泳池经营单位的监管力度，督促游泳池经营单位依法申领获取《高危险性体育项目经营许可证》，严格落实高危险性体育项目经营的安全管理制度，严格执行《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳池所》的要求，足额配备体育指导人员和救助人员，规范经营模式，坚决防止不具备条件的单位进入经营范畴。同时，指导各镇街做好日常巡查工作，督促高危险性体育项目经营单位做好风险辨识，针对高危险性体育项目经营单位建立相应制度和规程，压实责任；严格落实游泳池安全交底制度，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；督促企业切实加强游泳池的安全监管，切实做到人证一致、持证人员足额配备、严格审核入场人员。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门要引以为戒，对于发生事故以后务必进行综合复盘和深刻检查，杜绝同类单位因未彻底解决同类隐患问题而发生同类事故的深刻教训，在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找日常监管中的漏洞，督促各企业落实安全生产主体责任，认真梳理安全生产管理中存在的问题，从申请许可、制度建设、安全培训、现场管理、风险防范等各个环节入手，督促企业严格执行法律法规和行业标准，切实提升管理水平。

（四）各镇街要强化属地监管职责，主动对接区级行业管理部门，积极学习相关业务，完善相关制度，明确内部工作指引，认真分析查找事故暴露出的问题，组织开展本辖区游泳池的安全巡查，督促相关单位加强现场管理，落实安全生产主体责任；要结合省、市关于高危险性体育项目经营活动管理专项治理行动的部署，继续深化高危险性体育项目经营活动安全生产专项检查和执法行动，严肃查处违法分包、转包，持证救生员不足的行为，广泛开展安全宣传和普法教育。

番禺大龙广州市超群物业管理有限公司“8·14”

一般淹溺事故调查处理组（代章）

2023年11月15日